

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 2023

Faits :

M. Et Mme T..., dont 'lui est huissier de justice, ont assigné la société Groupe Progrès, un journal ayant publié trois articles relatant des faits où un débiteur avait déversé un camion de fumier devant leur domicile. Les publications mentionnaient leur nom et comportaient une photographie de leur maison. Ce qui selon eux constituait une atteinte à leur vie privée.

Procédure :

En première instance, la société Groupe Progrès est reconnue responsable et condamnée pour atteinte à la vie privée.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 27 janvier 2022, a confirmé cette décision.
La société Groupe Progrès forme un pourvoi en cassation en contestant cette décision en invoquant la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la CEDH.

Problème de droit :

L'utilisation d'éléments d'informations relatifs à des faits publics, comme les noms et l'adresse d'un individu, dans un contexte journalistique, constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, au regard de la liberté d'expression ?

Solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'atteinte à la vie privée des requérants était injustifiée au regard du principe d'information dans une société démocratique. La liberté de la presse, bien que protégée, ne saurait excuser une atteinte aussi intrusive.

Portée :

Cet arrêt illustre l'équilibre délicat entre la liberté d'expression et le respect de la vie privée. Il rappelle que les médias doivent veiller à ne pas outrepasser les limites imposées par la protection de la vie privée, même lorsqu'ils relatent des faits d'intérêt public.

Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004

Faits :

La société civile particulière Hôtel de Girancourt a constaté que l'image de la façade de son immeuble avait été utilisée sans son consentement dans des dépliants publicitaires confectionnés par la société Publicis pour la société SCIR Normandie. Elle a assigné ces sociétés en invoquant une atteinte à son droit de propriété, considérant qu'elle dispose d'un monopole sur l'exploitation de l'image de son bien.

Procédure :

La cour d'appel de Rouen a débouté la SCP Hôtel de Girancourt, estimant que l'utilisation de l'image ne portait pas atteinte à son droit de propriété en l'absence de trouble anormal.

La société requérante forme donc un pourvoi en cassation en saisissant l'assemblée plénière pour contester cette décision, invoquant l'art 544 du code civil et un préjudice commercial lié à l'utilisation de l'image de son bien sans contrepartie.

Problème de droit :

Le propriétaire d'un bien dispose-t-il d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci, permettant de s'opposer à toute utilisation sans son autorisation, indépendamment d'un trouble anormal ?

Solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers si cela lui cause un trouble anormal.

En l'espèce, aucun trouble anormal n'a été constaté. Par conséquent, la société requérante n'était pas fondée de s'opposer à l'exploitation de l'image.

Portée :

Cet arrêt de principe clarifie que le droit de propriété sur un bien n'inclut pas un droit exclusif sur son image. Ce droit est limité, notamment en matière d'exploitation commerciale. Cette décision a une portée majeure dans la définition des rapports entre droit de propriété et liberté d'expression ou d'exploitation économique.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mai 2005

Faits :

Dans une de ses éditions, un journal a publié un article illustré d'une photo prise lors d'une reconstitution criminelle. Cette photo montrait, entre autres, trois policiers reconnaissables et identifiés par des proches. Ces derniers ont assigné la société éditrice en réparation d'une atteinte au droit au respect de leur image.

Procédure :

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 avril 2002, a condamné la société éditrice au versement de dommages-intérêts, estimant que la publication de la photo sans autorisation violait le droit à l'image des policiers.

La société éditrice forme un pourvoi en cassation pour contester la décision, estimant que la photo étant prise dans un lieu public et servant à illustrer un événement d'actualité, cela ne constituait pas une atteinte illicite à la vie privée ou à l'image.

Problème de droit :

La publication dans un journal, sans autorisation, de la photo d'une personne prise dans un lieu public dans le cadre de son activité professionnelle constitue-t-elle une atteinte au droit à l'image ?

Solution :

La cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle précise que la publication dans la presse de photos prises dans un lieu public, illustrant un événement d'actualité, ne constitue pas une atteinte au droit à l'image lorsque les personnes apparaissent de manière accessoire et dans un contexte professionnel. En l'espèce, la cour a estimé que la photo en question ne portait pas atteinte aux droits des policiers.

Portée :

Cet arrêt illustre l'équilibre entre droit à l'image et la liberté de presse. Il établit que, sous certaines conditions, l'utilisation de l'image d'une personne dans un cadre journalistique peut être licite, notamment si cette image est liée à un fait d'actualité et que la personne y apparaît dans l'exercice de ses fonctions. Ce principe est fondamental dans le cadre des activités journalistiques, où l'intérêt public prime dans certains cas sur les droits individuels.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 novembre 2004

Faits :

Un magazine a publié une photo illustrant un article sur les dangers de la route. La photo montrait un jeune décédé après un accident de scooter, étendu sur un brancard, le visage ensanglanté et reconnaissable. Ses parents ont assigné la société éditrice, estimant que la publication portait atteinte à la dignité de leur fils ainsi qu'à leur vie privée.

Procédure :

La cour d'appel de Versailles, dans u. Arrêt du 3 avril 2003, a estimé que l'article ne relevait pas d'un fait d'actualité mais d'un phénomène de société, et que la publication ed la photo sans anonymisation portait atteinte à la dignité de la victime et à l'intimité de la famille. La société éditrice a été condamnée à des dommages-intérêts. La société forme donc un pourvoi en cassation pour contester la décision, en invoquant la liberté de la presse et la légitimité d'informer le public.

Problème de droit :

La publication, dans le cadre d'un débat de société, d'une photographie représentant une personne décédée, sans consentement ni anonymisation peut-elle être justifiée par la liberté de presse, ou constitue-t-elle une atteinte illicite à la dignité de la personne et à la vie privée de la famille ?

Solution :

La cour casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la liberté de presse permet le libre choix des illustrations dans le cadre d'un débat d'intérêt général, sous réserve d'un respect de la dignité humaine. Cependant, elle reproche aux juges d'appel de ne pas avoir suffisamment démontré en quoi la photo en question portait une atteinte caractérisée à la dignité d la victime. La cause est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être réexaminée.

Portée :

Cet arrêt renforce l'idée que la liberté de la presse prime, notamment dans les débats d'intérêt général, tant que la dignité humaine est respectée. Toutefois il exige des juges de fond une analyse approfondie pour caractériser une atteinte à la dignité ou à la vie privée. Ce cas illustre es tensions entre le droit à l'information et les protections accordées à la personne, vivante ou décédée, et sa famille.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2000

Faits :

Une personne a un accident du travail le 5 septembre 1991, puis a connu une rechute en aout 1993. La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a fixé la consolidation de son état au 9 décembre 1993, sur la base d'une expertise. La personne a contesté cette décision, estimant que sa consolidation dépendait de son reclassement professionnel, sans lequel il ne pouvait reprendre une activité adaptée à son état de santé.

Procédure :

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise pur évaluer la condition médicale et professionnelle du requérant.

La cour d'appel d'Aix en Provence rejette la demande, considérant la consolidation définit comme le mien où la lésion est stabilisée, ne dépend pas du reclassement professionnel.

Le requérant forme un pourvoi en cassation en soutenant que le reclassement est une condition essentielle pour déterminer la consolidation.

Problème de droit :

La consolidation d'un état de santé, dans le cadre d'un accident de travail, peut-elle être subordonnée à des mesures de reclassement professionnel lorsque la victime est inapte à reprendre son activité antérieur ?

Solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que juridiquement, la consolidation correspond à la stabilisation de l'état de santé de la victime, quelle que soit son inaptitude au travail. La notion de reclassement professionnel est indépendante du caractère médical de la consolidation. Ainsi, la décision de la cour d'appel, fondée sur une expertise médicale, est confirmée.

Portée :

Cet arrêt affirme que la consolidation est strictement une notion médicale, indépendante des mesures administratives ou professionnelles telles que le reclassement. Ce principe protège la définition claire et objective de la consolidation en matière d'accident du travail, en dissociant la question d'inaptitude professionnelle des critères médicaux.

Cour européenne des droits de l'Homme, 14 septembre 2010

Faits :

Une personne, détenue dans une prison en Roumanie, souffrait d'hépatite chronique et d'hypertension artérielle. Elle a été incarcérée dans des conditions précaires : une cellule surpeuplée avec 110 à 120 détenus pour 35 lits, et entourée de fumeurs, même lors de son séjour à l'hôpital pénitentiaire. La personne s'est plaint des conditions d'hygiène, du tabagisme passif et d'une détérioration de son état de santé, malgré les recommandations médicales.

Procédure :

Une requête auprès de la CEDH a été déposée le 9 octobre 2003, basée sur l'article 3 de la Convention européenne (prohibition des traitements inhumains ou dégradants). La cour a rendu sa décision définitive le 14 septembre 2010.

Problème de droit :

Les conditions de détention du requérant, incluant le surpeuplement, le tabagisme passif et l'absence de soins adaptés, constituent-elles une violation de l'article 3 de la CEDH ?

Solution :

La CEDH a conclu que les conditions de détention étaient contraires à l'article 3. La cour a souligné que le surpeuplement grave et les mauvaises conditions d'hygiène, aggravées par l'exposition constante au tabagisme passif, avaient dépassé le seuil de souffrance inhérent à la détention. La Roumanie a été condamnée à verser 10 000€ au requérant pour préjudice moral.

Portée :

Cet arrêt illustre les obligations des États membres du Conseil de l'Europe d'assurer des conditions de détention respectant la dignité humaine, même dans des contextes de surpeuplement carcéral. Il souligne également l'importance de protéger les détenus vulnérables des risques pour leur santé, comme le tabagisme passif, dans le cadre du respect des droits fondamentaux.

Cour européenne des droits de l'Homme, 13 janvier 2015

Faits :

En Lettonie, une femme a découvert que des tissus avaient été prélevés sur le corps de son défunt mari après son décès en 2001, sans son consentement ni celui de la famille. Ces prélèvements avaient été effectués dans un cadre légal ambigu basé sur un système de "consentement présumé". Le corps du défunt avait été rendu à la famille avec les jambes ligotées, ce qui a suscité une angoisse supplémentaire.

Procédure :

Il y a eu une requête auprès de la CEDH introduite le 5 décembre 2008, invoquant des violations de l'art 8 (respect de la vie privée et familiale), 3 (traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).

La cour rend son arrêt le 13 janvier 2015.

Problème de droit :

Les prélèvements de tissus sur le corps du défunt, effectués sans informer la famille et en l'absence de consentement explicite, constituent-ils une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), ainsi qu'un traitement inhumain et dégradant (article 3) ?

Solution :

La CEDH a conclu à une violation de l'article 8, estimant que la législation lettone manquait de clarté et ne garantissait pas de mécanismes suffisants pour protéger le droit des proches de s'opposer aux prélèvements. Concernant l'article 3, la Cour a reconnu que la requérante avait souffert moralement en raison du manque d'information et de la manière intrusive dont les prélèvements avaient été réalisés, aggravée par une incertitude prolongée sur leur étendue et leur justification.

Portée :

Cet arrêt souligne l'importance de garantir la clarté législative et des mécanismes juridiques efficaces pour protéger les droits des proches concernant le prélèvement d'organes ou de tissus post-mortem. La décision insiste également sur le devoir des États d'éviter toute atteinte injustifiée à la dignité humaine et à la vie privée, même après le décès d'une personne.

Cour de cassation, 1ere chambre civile, 9 décembre 2003

Faits :

M. X. et Mme Y., mariés en 1962, ont élevé une enfant prénommée Sarah, née en 1987 et reconnue par M. X. Cette enfant était issue d'une convention de gestation pour autrui, pratique illégale en France. En 1999, Mme X. a déposé une requête en adoption plénière de Sarah, après l'avoir élevée pendant douze ans.

Procédure :

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2001, rejette la demande d'adoption, estimant que la convention de GA constituait un détournement de l'institution d'adoption.

Mme X. forme donc un pourvoi en cassation en soutenant que l'intérêt supérieur de l'enfant devait primer sur l'illicéité de la convention et que la durée de l'éducation de l'enfant devait être prise en compte.

Problème de droit :

La maternité pour autrui, interdite en France, peut-elle être régularisée a posteriori par une adoption plénière visant à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant ?

Solution :

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la maternité pour autrui, illégale en vertu des principes généraux du Code civil et de l'article 16-7, constitue un détournement de l'institution de l'adoption. Le caractère illicite de cette pratique empêche toute régularisation via l'adoption, même au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Portée :

Cet arrêt réaffirme l'interdiction stricte de la gestation pour autrui en France et l'impossibilité d'en régulariser les effets via une adoption plénière. Il met en lumière l'opposition entre les principes juridiques et l'intérêt supérieur de l'enfant, ce dernier ne pouvant prévaloir sur l'illicéité d'une pratique.

Cour de cassation, 1ere chambre civile, 5 juillet 2017

Faits :

Deux enfants sont nées à Kiev via une convention de GPA conclue par un couple français. Les actes de naissance ukrainiens désignent M. Z. comme père et Mme Y. comme mère. Toutefois, Mme Y. n'a pas accouché des enfants. Le procureur de Nantes a refusé de transcrire ces actes de naissance sur les registres d'état civil français, invoquant l'illégalité de la GPA en droit français.

Procédure :

En premier instance, le tribunal a refusé la transcription des actes de naissance. La cour d'appel de Rennes a ordonné la transcription des actes de naissance, uniquement en ce qui concerne la filiation avec M.Z, tout en excluant Mme Y. comme mère.

Le couple et le procureur général forment un pourvoi en cassation.

Problème de droit :

La transcription peut-elle être limitée au père biologique tout en excluant la mère d'intention qui n'a pas accouché ?

Solution :

La Cour de cassation a confirmé la possibilité de transcription partielle. Elle a considéré que les actes de naissance n'étaient ni falsifiés ni irréguliers, et les faits qu'ils déclaraient (la filiation biologique avec M. Z.) correspondaient à la réalité. De plus et en vertu de l'article 47 du Code civil, la transcription ne devait pas inclure Mme Y., car elle n'avait pas accouché des enfants, ce qui contredit les exigences de véracité. La GPA ne constitue pas un obstacle à la transcription de l'acte en ce qui concerne la filiation biologique du père, mais elle ne peut justifier la reconnaissance d'une maternité fictive en droit français.

Portée :

Cet arrêt illustre l'équilibre délicat entre le respect des droits de l'enfant et la prohibition de la GPA en droit français. Il confirme que la filiation biologique peut être transcrite afin de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, sans pour autant valider les effets d'une convention de GPA contraire à l'ordre public français. Cet arrêt s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle encadrant strictement les conséquences juridiques de la GPA, conformément à l'article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale.

Cour de cassation, 1ere chambre civile, 7 octobre 1998

Faits :

Une personne a subi une intervention chirurgicale pour une cyphose lombaire persistante, réalisée par un chirurgien dans une clinique. Peu après l'opération, elle a développé une thrombose du sinus caverneux, entraînant la perte définitive de la vision de l'œil gauche. Mme X a engagé la responsabilité du chirurgien et de la clinique, leur reprochant un défaut de surveillance post-opératoire ainsi qu'une absence d'information sur le risque de thrombose.

Procédure :

En première instance, le tribunal rejette la demande de Mme X, estimant qu'il n'y avait pas eu de faute.

La cour d'appel de Lyon confirme cette décision en retenant que le chirurgien n'avait pas à informer la patiente d'un risque aussi rare.

La requérante forme donc un pourvoi en cassation.

Problème de droit :

Un médecin est-il tenu d'informer un patient des risques graves d'un traitement ou d'une opération, même si ces risques sont rares ?

Solution :

La Cour casse l'arrêt d'appel en s'appuyant sur l'article 1147 du Code civil. Elle rappelle que hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient, le médecin a une obligation d'information loyale, claire et appropriée sur les risques graves, peu importe leur rareté. Le chirurgien aurait donc dû informer Mme X du risque de thrombose, même exceptionnel.

La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble pour un nouvel examen.

Portée :

Cet arrêt renforce l'obligation d'information pesant sur les professionnels de santé. Il établit que l'exceptionnalité d'un risque ne dispense pas de l'obligation d'en informer le patient, sauf circonstances particulières (urgence, refus, impossibilité). Cette décision participe à la sécurisation du droit des patients à un consentement éclairé et à la transparence médicale.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 novembre 2003

Faits :

Un homme, gros fumeur depuis l'âge de 13 ans, est décédé des suites de cancers du poumon et de la langue en 1999. Sa famille a poursuivi la SEITA (ancien monopole d'État pour la production et la vente de tabac, devenue Altadis) en invoquant une responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1384 du Code civil. Les consorts X. reprochaient à la SEITA un manquement à son obligation d'information et des campagnes de désinformation sur les risques du tabac avant et après l'adoption de la loi « Veil » en 1976.

Procédure :

La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt de 2001, rejette la demande en estimant que l'homme ne pouvait ignorer les risques liés à la consommation de tabac. La famille forme un pourvoi en cassation et conteste la décision, arguant que la SEITA aurait intentionnellement minimisé les dangers du tabac, causant ainsi le décès de la personne.

Problème de droit :

La SEITA, en tant que fabricant de cigarettes, a-t-elle manqué à son obligation d'information sur les risques du tabac et, si oui, ce manquement engage-t-il sa responsabilité au regard des dommages subis par Richard X. et sa famille ?

Solution :

La Cour rejette le pourvoi en confirmant que :

- Avant la loi « Veil » de 1976, aucune obligation légale explicite n'imposait aux fabricants de tabac d'informer les consommateurs des dangers du tabac.
- Après 1976, l'apposition des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes et la couverture médiatique des risques liés au tabac étaient suffisantes pour informer le public.
- Richard X. ne pouvait ignorer les risques du tabac dès 1976, et son comportement, en continuant de fumer de manière excessive malgré cette information, constituait la cause principale du dommage.

Portée :

Cet arrêt marque la difficulté d'engager la responsabilité des fabricants de tabac pour des dommages liés à la consommation de cigarettes avant l'adoption de lois spécifiques. La Cour rappelle que le lien de causalité est essentiel pour établir la responsabilité délictuelle. De plus, cette décision illustre une limite à la judiciarisation des litiges liés à des produits légaux mais dangereux, notamment pour éviter des dérives similaires à celles observées aux États-Unis.